



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione VII

Così composta:

dr Franco Petrolati Presidente rel.

dr sa Assunta Marini Consigliere

dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 50523/2025 v.g.

Pt_1 agisce avanti al Tribunale di Roma, in sede di volontaria giurisdizione, chiedendo che sia attuata la delibera assembleare del *Parte_2* in Roma, via del Fosso di Santa Maura 159 in data 11.4.2022 – con la quale era stata disposta la revisione delle tabelle millesimali e nominato il geom. *Per_1* – e sia revocato l'amministratore in carica, *CP_1*

Al riguardo deduce che: il geom. *Per_1* ha rinunciato all'incarico in data 13.10.2022 a causa della mancata collaborazione di *CP_1* non sono stati presentati i rendiconti per gli anni 2021 e 2022; nel procedimento civile n. 25818/21 r.g. il c.t.u. ha accertato la necessità di interventi conservativi sulle parti comuni e nessuna iniziativa è stata adottata.

Il Tribunale di Roma con decreto in data 2.10.2024 dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla revisione delle tabelle millesimali e respinge la domanda di revoca dell'amministratore, condannando il ricorrente al rimborso delle spese processuali nei riguardi del *Parte_2* e di *CP_1*

Il Tribunale argomenta: le questioni relative all'accertamento dei valori millesimali incidono sui diritti di ogni condomino ed hanno natura contenziosa; la rinuncia

all'incarico del geom. **Per_1** non risulta motivata dall'inerzia dell'amministratore; il passaggio di consegne in favore di **CP_1** è avvenuto solo in data 19.5.2021 e, quindi, non è configurabile un serio ritardo nella presentazione dei rendiconti 2021 e 2022, eseguita in data 11.5.2023; nessuna misura cautelare è stata adottata a carico del **Parte_2** nel richiamato giudizio *ex art.700 c.p.c.*.

Avverso tale decreto **Pt_1** propone reclamo reiterando le domande svolte in prime cure.

Al riguardo deduce tre motivi: 1) il proposto ricorso ai sensi dell'art.1105, comma 4, c.p.c. è volto non già a risolvere una controversia tra i condomini bensì a dare esecuzione ad una delibera assembleare di revisione delle tabelle millesimali, la cui mancata attuazione pregiudica l'amministrazione condominiale; 2) **CP_1** non ha fornito al geom. **Per_1** i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico (atti di proprietà, planimetrie catastali); nella PEC in data 25.10.2022 (all.6) lo stesso tecnico indica **CP_1** come unico responsabile della rinuncia; l'ulteriore delibera assembleare in data 26.4.2023, con cui è stato nominato come nuovo tecnico il geom. **CP_2**, è stata arbitrariamente sospesa da **CP_1** che non risulta aver conferito alcun incarico; l'assemblea in data 21.3.2025 ha, inoltre, inammissibilmente condizionato la revoca della sospensione alla rinuncia di **Pt_1** ai giudizi dallo stesso promossi; i rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 sono stati presentati in ritardo ed approvati senza la documentazione giustificativa *ex art.1130bis c.c.*; la c.t.u. svolta nella causa n. 25818/21 r.g. ha accertato la necessità di interventi urgenti sulla colonna di scarico e **CP_1** pur venutone a conoscenza, è rimasto inerte; 3) la condanna alle spese, liquidate in € 1500,00 per compensi, è manifestamente sproporzionata, considerata la natura della controversia e l'oggettiva sussistenza di irregolarità nella gestione condominiale.

Il **Parte_2** non si è costituito in questo grado.

Non è stato integrato il contraddittorio nei riguardi di **CP_1** ma, in ragione della infondatezza del reclamo, non è necessario rimettere in termini **Pt_1**.

Al riguardo meritano condivisione i rilievi del Tribunale in ordine ai limiti di cognizione e funzioni proprie della volontaria giurisdizione *ex art.1105, comma 4, c.c.*, in quanto la revisione delle tabelle millesimali non è configurabile nel caso di specie come atto gestionale urgente ed indifferibile e tale da giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria in via suppletiva rispetto all'autonomia delle parti interessate; del resto è in questione una

attività ricognitiva delle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva, la quale implica una collaborazione essenzialmente tra i singoli condomini ed il tecnico incaricato piuttosto che tra costui e l'amministratore.

Parimenti non dimostrata è l'urgenza e l'indifferibilità di altri interventi sulle parti comune, tali cioè da giustificare l'iniziativa dell'amministratore, a prescindere dalla previa delibera assembleare, ai sensi dell'art.1135, comma 2, c.c.; al riguardo il reclamante si è limitato a generici richiami agli atti di altro giudizio civile, al quale il Parte_2 non ha neppure partecipato.

Non sono, poi, sindacabili in questa sede non contenziosa i dedotti vizi nelle delibere approvative dei rendiconti 2021 e 2022.

La condanna al rimborso delle spese processuali è coerente con il criterio della soccombenza e sicuramente contenuta nella misura in relazione ai parametri vigenti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma respinge il reclamo avverso il decreto del tribunale di Roma in data 2.10.2024.

Roma, 18.6.2025

IL PRESIDENTE est.